



Agencia Tributaria

PROYECTO de OM SOLUCIÓN PÚBLICA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

SEMINARIO 19.05.2026

ORDEN MINISTERIAL

APARTADO 1 DISPOSICIÓN FINAL TERCERA REAL DECRETO 238/2026,
de 25 de marzo:

Mediante Orden del Ministerio de Hacienda se deberán desarrollar
determinados aspectos del sistema español de FE:

- Elementos técnicos de la SPFE y formas de acceso a la misma.
- Especificaciones del servicio de comunicación de pagos.
- Términos de uso de la sintaxis UBL y codificación única de las FE.
- Comunicación entre la SPFE y las plataformas privadas.

SOLUCIÓN PÚBLICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

FUNCIONES

Su gestión se encomienda a la
Agencia Tributaria

Repositorio universal de copias fieles de FE

- Conexión con Plataformas privadas
- Mensajes informáticos (syntax UBL)
- Acceso a copias fieles.

Interconexion de/con plataformas privadas a través de la SPFE

- Interconexión entre Plataformas privadas
- SPFE usada como plataforma

SPFE

Solución gratuita de facturación disponible para EyP

- Emisión y recepción de FE. Interconexión con plat. Privadas y dentro de la SPFE.
- Contenido de las FE.
- Acceso a información (descarga, informes).

Gestión de los estados de pago

Proyecto de orden de SPFE

DOCUMENTO SOMETIDO A TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA EL 17 DE ABRIL DE 2026

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA SOLUCIÓN PÚBLICA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN FINAL TERCERA DEL REAL DECRETO 238/2026, DE 25 DE MARZO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA ENTRE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES Y POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1619/2012, DE 30 DE NOVIEMBRE.

Proyecto de orden de SPFE

1º

OBJETO

Definir y regular los elementos técnicos y funcionales de la solución pública de facturación electrónica previstos en la disposición final tercera del RD 238/2026.

Regula la emisión/generación, interconexión y servicios asociados a la SPFE.



Se entenderá por función de interconexión de la solución pública de facturación electrónica:

- tanto la capacidad de facilitar el intercambio de facturas electrónicas de acuerdo con lo previsto en los artículos 6.1 y 8.2 del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo,
- como también la funcionalidad consistente en poner a disposición las facturas electrónicas y sus estados, permitiendo su acceso, consulta y recuperación.

Proyecto de orden de SPFE

2º

ÁMBITO DE APLICACIÓN

- **Remisión expresa al artículo 3 del RD 238/2026: obligados a FE los Eº/Pº sujetos a las obligaciones de facturación (RD 1619/2012)** por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que tenga en España la sede de su actividad económica, o tenga en España un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se trate de operaciones que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual.
- **Excepciones: artículo 4 (facturas simplificadas o autorización) DA 2ª (sectores excluidos);**
- **Particularidades: apartados séptimo de la DA 21ª de la Ley 56/2007.**

Proyecto de orden de SPFE

3º

SERVICIO EMISIÓN E INTERCONEXIÓN

- La EMISIÓN y la INTERCONEXIÓN a través de la SPFE se ajusta al modelo semántico de datos basado en EN16931 del Comité Europeo de Normalización bajo la Sintaxis UBL. Las especificaciones técnicas y volúmenes estarán en la Sede electrónica de la AEAT.

Garantiza la interoperabilidad artículo 7.1 del Real Decreto 238/2026

- Función de emisión/generación: se realizará a través del formulario web y se ajustará al contenido desarrollado en el Anexo I.
- Función interconexión: contenido del Anexo I pero podrá tener contenido adicional siempre que se ajuste al modelo semántico, sintaxis y especificaciones señalados en el artículo 3.1. de la Orden.
- Las facturas no podrán incorporar otros ficheros integrados o embebidos.
- Las facturas interconectados podrán enviarse con firma electrónica.

Proyecto de orden de SPFE

4°

COPIA FIEL

- Cuando la emisión y la interconexión de FE NO se haga a través de la SPFE, se debe enviar una COPIA FIEL a la SPFE simultáneamente a la emisión.
- La semántica, sintaxis y especificaciones las definidas por la SPFE.
- No admite ficheros integrados o embebidos.
- Las copias electrónicas fieles estarán “marcadas” como tal en la SPFE.

¿cómo se marcan o identifican las copias electrónicas fieles de las FE originales?

Se identificarán con el campo “Original o copia” cumplimentado con el indicador “True: copia”: `<cbc:CopyIndicator>>false</cbc:CopyIndicator>`

ID	Nivel	Cardinalidad	Término de negocio (BT)	Descripción	Tipo semántico de dato	Ruta UBL
BT-ES-1	+	1..1	Original o copia	Adoptará alguno de los siguientes valores: True: copia. False: original.	Indicador	/in:Invoice/cbc:CopyIndicator

Proyecto de orden de SPFE

5°

PROCEDIMIENTO DE USO DE LA SPFE (I)

- La EMISIÓN de la FE a través de la SPFE se realizará mediante el Formulario de generación de FE. La emisión se realizará de forma individual y estas facturas serán verificables.
- La INTERCONEXIÓN de la FE a través de la SPFE se realizará a través de servicios web.
- La remisión de las COPIAS a la SPFE se realizará a través de servicios web.
- En todo caso validación de sintaxis, semántica y especificaciones.



MENSAJE DE RESPUESTA: facturas y copia admitidas y/o envíos rechazados con errores (con identificación de errores).

Y ACUSE DE RECIBO: cuando la factura o copia es admitida se facilitará un acuse de recibo (con un **CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN**).

Proyecto de orden de SPFE

5°

PROCEDIMIENTO DE USO DE LA SPFE (II)

Rechazo de Facturas en la solución pública de factura electrónica	
Reglas de Rechazo	
Si en la solución pública existe...	Entonces, se rechaza...
Copia fiel de factura existente	Nueva copia fiel 
Factura original existente	Nueva copia fiel 
Factura original existente	Nueva factura original 
• Se usa la solución como interconexión y ya se envió copia fiel	
Paso previo obligatorio	
 Obligatorio: Dar de baja la copia fiel –	
• No se da de baja la copia fiel y se intenta reenviar	
 Se rechaza Incumplimiento del proceso	

Si la FE original resulta improcedente (por no corresponderse con la operación documentada): se podrá dar de baja en la SPFE tanto la FE o, en su caso, la copia.

Proyecto de orden de SPFE

6º

CODIFICACIÓN ÚNICA

- Cada factura debe incorporar un código único (art. 7.5 del RD 238/2026) que será el resultado de la concatenación del conjunto de valores siguientes:
 - El NIF del emisor.
 - Número y serie de la factura.
 - Fecha de expedición de la factura.

- Su inserción en la sintaxis (anexo I) es:

ID	Nivel	Cardinalidad	Término de negocio (BT)	Descripción	Tipo semántico de dato	Ruta UBL
BT-1	+	1..1	Número y serie de la factura	Número y serie que identifican la factura emitida.	Identificador	
BT-2	+	1..1	Fecha de expedición de la	Fecha en la que se ha expedido la factura.	Fecha	
BT-32	++	1..1	Identificador fiscal del vendedor	Número de identificación fiscal (NIF) del vendedor.	Identificador	

```
<cbc:ID>G001-000000000123</cbc:ID>  
<cbc:IssueDate>AAAA-MM-DD 4</cbc:IssueDate>  
<cac:IssuerParty>  
  <cac:PartyTaxScheme>  
    <cbc:Company NIF 123456789</cbc:Comp
```

- Permite identificar inequívocamente cada factura (trazabilidad e imposibilidad de duplicidades).

Proyecto de orden de SPFE

- El DESTINATARIO deberá informar:

1 Información obligatoria (deberá informar)	
	Rechazo de la factura (si procede) Si no se informa, en la SPFE se presume ACEPTADA
	Fecha de pago efectivo completo
	Fecha de vencimiento del plazo de pago

- El DESTINATARIO podrá informar cuando resulte relevante de acuerdo a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, o por otra normativa específica en esta materia que resulte aplicable.

2 Información opcional (podrá informar)	
	Fecha de recepción de las mercancías
	Fecha de prestación de los servicios
	Fecha de recepción de la factura

7º

COMUNICACIÓN DE PAGOS (I) - DESTINATARIO

Proyecto de orden de SPFE

7º

COMUNICACIÓN DE PAGOS (II) - EMISOR

- El EMISOR de la factura PODRÁ informar:

EL EMISOR PODRÁ INFORMAR SOBRE:	
	Cobro efectivo de la factura
	Impago de la factura
	Diferencias respecto a las fechas comunicadas por el destinatario

Proyecto de orden de SPFE

7º

COMUNICACIÓN DE PAGOS (III)

- El contenido de estas comunicaciones se recoge en el Anexo II de la orden junto con su inserción en la sintaxis UBL. Sus especificaciones técnicas estarán en la Sede electrónica de la AEAT.
- Tipos de comunicaciones destinatario:

DESTINATARIO	COMUNICACIÓN DE PAGO (Alta/Baja)	Identificación factura
		Fecha de pago
		Fecha de vencimiento del plazo de pago
		Otras fechas (opcionales)
		Factura rectificadora, cuando la factura ha sido rectificadora y la confirmación del pago no necesariamente será por el importe de la factura original
		Factura rectificadora, cuando esta factura rectificadora no tenga pago asociado (factura rectificadora negativa)
	COMUNICACIÓN DE RECHAZO (Alta/Baja)	Identificación factura
		Fecha de rechazo
		Motivo de rechazo que admite dos valores posibles: rechazo comercial o rechazo por ser un consumo particular o no estar afecto a la actividad

Proyecto de orden de SPFE

- Tipos de comunicaciones emisor de la factura:

DESTINATARIO	COMUNICACIÓN DEL COBRO (Alta/Baja)	Identificación factura
		Fecha de cobro
		Fecha de vencimiento del plazo de pago
		Otras fechas (opcionales)
	COMUNICACIÓN DEL IMPAGO (Alta/Baja)	Identificación factura
		Fecha de impago

Recordatorio: El OBJETIVO es monitorizar los plazos de pago como base para el control de la morosidad privada.

Proyecto de orden de SPFE

8º

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE ESTADOS

- Las COMUNICACIONES a la solución de pagos de la SPFE, se podrán hacer:
 - Mediante formulario web. La comunicación será individual por factura, y para informar será necesario identificar la factura (código único).
 - Mediante servicios web.

MENSAJE DE RESPUESTA: comunicaciones admitidas y/o rechazados con errores (con identificación de errores).

Y ACUSE DE RECIBO: cuando la comunicación es admitida se facilitará un acuse de recibo (con un **CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN**).

Proyecto de orden de SPFE

9º

RECUPERACIÓN DE FACTURAS

- Las plataformas privadas que intercambien la facturas a través de la SPFE están obligadas a recuperar las FE intercambiadas. Esta recuperación debe estar automatizada e implicará la puesta a disposición inmediata de sus clientes.
- El destinatario (que no utilice un plataforma) de las facturas recuperará sus facturas directamente o con un acceso automatizado.

Proyecto de orden de SPFE

10°

IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A LA SPFE

- **AUTENTICACIÓN:** Para el ENVÍO a la SPFE se requiere la autenticación del remitente con certificado electrónico. Si el envío se hace mediante los formularios podrá utilizarse además del certificado, cuando corresponda, el sistema cl@ve.
- **REPRESENTACIÓN:**
 - Para el ENVÍO: La SPFE podrá ser utilizada por el empresario o profesional obligado o por un apoderado o colaborador social. No obstante, en el caso de se utilicen los formularios, solo será válida la representación acreditada mediante apoderamiento inscrito en el registro de apoderamiento de la AEAT.
 - Para la CONSULTA Y RECUPERACIÓN: La representación solo podrá acreditarse mediante apoderamiento (tanto para la recuperación directa como a través de un acceso automatizado).

Proyecto de orden de SPFE

ENTRADA EN VIGOR

La ORDEN entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.

PLAZOS FACTURA ELECTRÓNICA B2B NACIONAL



